Droit commercial et droit des sociétés OHADA

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-19

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondissement du droit des affaires OHADA en principes généraux : l'acte uniforme sur le droit commercial général (bail à usage professionnel, vente commerciale, RCCM), l'acte uniforme sur les sociétés commerciales (formes, constitution, organes, associés, dirigeants, dissolution) et un aperçu des procédures collectives. Un cours de raisonnement et de vigilance : savoir structurer une analyse, repérer les points à vérifier dans les textes en vigueur et travailler avec les professionnels du droit.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'acte uniforme sur le droit commercial général : bail commercial et vente commerciale
• Leçon 2 — L'acte uniforme sur les sociétés commerciales : formes et constitution
• Leçon 3 — La SARL et la SA : organes et fonctionnement
• Leçon 4 — Les droits et obligations des associés
• Leçon 5 — Les dirigeants sociaux : nomination, pouvoirs, responsabilité
• Leçon 6 — La dissolution et la liquidation des sociétés
• Leçon 7 — Le règlement des difficultés des entreprises : aperçu des procédures collectives
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première année, tu as découvert le droit des affaires et les formes juridiques de l'entreprise. Ce cours approfondit le cadre qui organise concrètement la vie commerciale dans l'espace OHADA : l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires réunit dix-sept États parties, dont le Mali, autour de textes communs appelés actes uniformes. Leur trait distinctif est l'application directe : la même règle de droit des sociétés ou de droit commercial général vaut dans chaque État partie, sans qu'il soit besoin d'une loi nationale pour la reprendre. Pour un futur gestionnaire qui travaillera peut-être entre Bamako, Dakar et Abidjan, cette unité est un atout considérable : les réflexes appris ici restent valables dans tout l'espace, sous réserve des pratiques locales des greffes et des règles nationales qui subsistent hors du champ harmonisé.

Une précaution méthodologique gouverne tout le cours. Les notions sont présentées en principes généraux, reformulés avec nos mots : tu ne trouveras ici ni reproduction des actes uniformes, ni numéros d'articles, ni montants de capital, ni durées ou délais présentés comme en vigueur. Ces précisions vivent dans les textes officiels, qui sont révisés périodiquement, et auprès des professionnels — greffe du tribunal compétent, notaire, avocat, expert-comptable. Les statuts et clauses modèles de ce cours sont des rédactions pédagogiques, écrites pour apprendre à lire et à raisonner : ils ne doivent jamais être recopiés tels quels pour une vraie société. Chaque corrigé se conclut par le

même rappel : il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif, et les situations réelles exigent de vérifier les textes à jour et de consulter un professionnel du droit.

Le parcours suit la vie d'une entreprise commerciale. Il commence par son environnement quotidien : le local qu'elle loue et les marchandises qu'elle vend, régis par l'acte uniforme sur le droit commercial général (leçon 1). Il étudie ensuite la naissance des sociétés — formes et constitution (leçon 2) —, puis leur fonctionnement : les organes de la SARL et de la SA (leçon 3), les associés, leurs droits et leurs obligations (leçon 4), et les dirigeants, leurs pouvoirs et leurs responsabilités (leçon 5). Viennent enfin la fin de la société, dissolution et liquidation (leçon 6), et le traitement des entreprises en difficulté, entre prévention, redressement et liquidation des biens (leçon 7). À chaque étape, entraîne-toi à séparer ce qui relève du principe général, de ce qui doit être vérifié dans l'acte uniforme révisé et de ce qui dépend des statuts de la société concernée.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Situer l'OHADA, ses actes uniformes d'application directe et le rôle du RCCM et du greffe dans la vie des entreprises.
- Expliquer les principes protecteurs du bail à usage professionnel et les grandes obligations de la vente commerciale.
- Comparer les principales formes de sociétés commerciales selon la responsabilité des associés et la logique de fonctionnement.
- Décrire les étapes de principe d'une constitution de société et le rôle des statuts.
- Distinguer les organes de la SARL et de la SA et leurs compétences respectives en principes.
- Énoncer les droits et obligations des associés ainsi que les pouvoirs et responsabilités des dirigeants sociaux.
- Retracer la logique d'une dissolution-liquidation et les trois logiques de traitement des difficultés (prévention, redressement, liquidation des biens).

Leçon 1 — L'acte uniforme sur le droit commercial général : bail commercial et vente commerciale

L'acte uniforme relatif au droit commercial général organise le quotidien des opérateurs économiques. Il définit le statut du commerçant et celui de l'entreprenant — ce statut allégé pensé pour les très petites activités —, il encadre le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), le fonds de commerce, les intermédiaires de commerce, le bail à usage professionnel et la vente commerciale. Le RCCM mérite une attention particulière : tenu au niveau des greffes et relayé par des fichiers nationaux et régional, il assure la publicité légale des entreprises. S'y immatriculer donne une existence officielle à l'activité, et le consulter permet de vérifier celle d'un partenaire. Pour le gestionnaire, c'est un outil de sécurité : avant de signer avec un fournisseur ou un gros client, on vérifie qu'il existe juridiquement et qui le représente.

Le bail à usage professionnel — on dit encore couramment bail commercial, et le titre de la leçon conserve cet usage — protège celui qui exploite un fonds dans des locaux loués. La logique du texte est de stabiliser l'exploitant : le bail est conclu par écrit, le preneur qui remplit les conditions prévues par l'acte bénéficie en principe d'un droit au renouvellement, et le bailleur qui veut refuser le renouvellement ou reprendre les lieux doit respecter des formes strictes — congé donné dans les formes prévues, motifs sérieux, et le cas échéant indemnité d'éviction destinée à compenser la perte du fonds. De même, la résiliation pour faute du preneur ne se fait pas de fait : elle suppose en principe une mise en demeure restée sans effet et, à défaut d'accord, la décision du juge. Les durées, délais et conditions précis se vérifient dans l'acte uniforme révisé et dans le contrat signé.

La vente commerciale, enfin, est le contrat par lequel un vendeur s'oblige à livrer une chose conforme à ce qui a été convenu et l'acheteur à en payer le prix et à la réceptionner. Retiens les obligations pivots : pour le vendeur, délivrer une marchandise conforme en quantité et en qualité, au lieu et au moment convenus, et garantir l'acheteur contre les défauts cachés et les troubles de jouissance ; pour l'acheteur, contrôler la marchandise à la réception, signaler les non-conformités sans tarder, et payer au terme convenu. Le transfert de la propriété et celui des risques, les sanctions de l'inexécution — résolution du contrat, dommages et intérêts — suivent les règles de l'acte et les stipulations du contrat. D'où un réflexe de gestionnaire : écrire les conditions de la vente (descriptions, délais, réception, réserves) plutôt que de s'en remettre aux habitudes orales.

L'essentiel
L'acte uniforme sur le droit commercial général structure le quotidien : statut du commerçant, RCCM comme outil de publicité et de vérification, bail à usage professionnel protecteur de l'exploitant (renouvellement, formes du congé, juge en cas de résiliation contestée) et vente commerciale fondée sur la conformité de la livraison et le contrôle à la réception.

Exemple — Grille de lecture d'un bail à usage professionnel fictif (clauses commentées)

```
BAIL FICTIF — « Boutique Kora », local sis à Bamako (cas d'école)
Parties : Mme D., bailleresse — SARL Kora Distribution, preneur
Clause 1 — Désignation des lieux et destination
-> Lire : l'activité autorisée est-elle décrite assez largement
pour couvrir l'évolution du commerce ?
Clause 2 — Durée et renouvellement
-> Noter la durée convenue et la clause de renouvellement ;
vérifier dans l'acte révisé les conditions du droit
au renouvellement et les formes du congé.
Clause 3 — Loyer et charges
-> Loyer, modalités de paiement, répartition des charges :
tout doit être chiffré ou déterminable sans ambiguïté.
Clause 4 — Travaux et réparations
-> Qui paie quoi ? Distinguer entretien courant et gros œuvre.
Clause 5 — Cession et sous-location
-> La cession du bail avec le fonds est-elle organisée ?
Quelles informations du bailleur sont prévues ?
Clause 6 — Résiliation
-> Repérer la clause résolutoire : mise en demeure préalable
et rôle du juge en cas de contestation.
À la signature : état des lieux écrit et daté, bail écrit,
exemplaire pour chaque partie, conservation au dossier RCCM
de la société. (Document fictif, à visée pédagogique.)
```

À retenir

- Le RCCM est un outil de travail : on s'y immatricule et on y vérifie ses partenaires.
- Bail à usage professionnel : la protection du preneur passe par l'écrit, le droit au renouvellement en principe et des formes strictes pour le congé.
- Vente commerciale : conformité de la livraison, contrôle à la réception et réclamations rapides sont les trois réflexes de l'acheteur prudent.

Exercice

Madame S. exploite depuis plusieurs années une boutique de tissus dans un local loué à Bamako, avec un bail écrit et des loyers payés régulièrement (elle conserve ses reçus). Le propriétaire lui annonce oralement, un matin : « Je reprends le local à la fin du mois, j'ai trouvé un locataire qui paie plus cher. » Il refuse tout écrit. Madame S. te demande si elle doit préparer son déménagement. Analyse la situation en principes et indique la conduite à tenir.

✔ Corrigé
Raisonnement en principes. 1) La forme : un congé oral ne respecte pas les formes prévues par l'acte uniforme pour mettre fin à un bail à usage professionnel ; le congé doit être délivré dans les formes requises (acte écrit délivré selon les modalités prévues), faute de quoi le preneur peut le contester. 2) Le fond : le preneur qui exploite un fonds et remplit les conditions de l'acte bénéficie en principe d'un droit au renouvellement ; vouloir relouer plus cher à un tiers n'est pas, en soi, un motif qui écarte cette protection, et un refus de renouvellement peut ouvrir droit à une indemnité d'éviction destinée à compenser la perte du fonds — montants et conditions à vérifier dans l'acte révisé. 3) La conduite : ne pas quitter les lieux sur une annonce orale ; continuer à payer le loyer et conserver les preuves de paiement ; répondre par écrit en rappelant l'existence du bail ; tenter une solution amiable documentée ; à défaut, saisir la juridiction compétente, seul le juge pouvant ordonner une expulsion. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : pour une situation réelle, il faut vérifier les textes à jour (acte uniforme révisé, bail signé) et consulter un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'acte uniforme sur les sociétés commerciales : formes et constitution

L'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique offre une palette de formes que l'on peut classer selon deux logiques. Les sociétés de personnes — société en nom collectif, société en commandite simple — reposent sur la confiance entre associés, qui répondent en principe des dettes sociales de manière illimitée (et, selon la forme, solidairement ou selon leur rôle). Les sociétés de capitaux — société anonyme, et la société par actions simplifiée que l'acte révisé a consacrée — organisent l'apport de fonds par des actionnaires dont la responsabilité est limitée à leurs apports. Entre les deux, la société à responsabilité limitée (SARL) combine responsabilité limitée des associés et fonctionnement proche des sociétés de personnes : c'est la forme la plus répandue pour les petites et moyennes entreprises de l'espace. Le groupement d'intérêt économique (GIE), enfin, n'a pas vocation à réaliser des bénéfices pour lui-même : il met en commun des moyens au service de l'activité de ses membres.

La constitution suit un cheminement dont chaque étape a une fonction. On commence par le projet et le choix de la forme, en fonction du nombre d'associés, du risque financier et des ambitions (faire entrer des investisseurs, par exemple). Viennent la rédaction des statuts — la loi interne de la société —, la réalisation des apports (en numéraire, en nature ; les apports en industrie n'entrent en principe pas dans le capital), la signature des statuts, puis les formalités de publicité : l'immatriculation au RCCM, qui confère à la société sa personnalité juridique, et les annonces prévues. Tant que la société n'est pas immatriculée, ceux qui agissent en son nom peuvent être tenus personnellement des engagements pris : la période de formation est donc une zone de risque à traverser vite et proprement. Les pièces exactes, frais et délais se vérifient auprès du greffe et, au Mali, des services d'appui à la création d'entreprise.

Les statuts méritent un soin particulier, car ce sont eux que l'on relira en cas de désaccord. Ils déterminent notamment la dénomination, la forme, l'objet social, le siège, la durée de la société, le montant du capital et les apports de chacun, les règles de direction et de décision, et les conditions de cession des titres. L'acte uniforme impose un socle de règles communes et laisse aux statuts des espaces d'aménagement : répartition des pouvoirs, clauses d'agrément pour l'entrée de nouveaux associés, modalités de règlement des blocages. Rédiger des statuts ne consiste donc pas à copier un modèle trouvé en ligne : il faut traduire le projet réel des associés. Un modèle mal adapté est la première source des conflits ultérieurs — c'est aussi pourquoi l'intervention d'un professionnel (notaire dans les cas prévus, avocat, expert-comptable) est un investissement et non une formalité.

L'essentiel
Les formes OHADA se lisent par la responsabilité des associés (illimitée dans les sociétés de personnes, limitée aux apports en SARL, SA et SAS) et par leur logique (confiance ou capitaux). La constitution enchaîne : choix de la forme, statuts, apports, signature, publicité et immatriculation au RCCM, qui donne la personnalité juridique.

Exemple — Dossier de constitution fictif en étapes — SARL « Kora Distribution » (Bamako)

```
DOSSIER FICTIF — constitution d'une SARL (cas d'école)
Étape 1 — Projet : trois associés veulent distribuer des
produits alimentaires ; responsabilité limitée recherchée
-> forme envisagée : SARL (à confirmer avec un conseil).
Étape 2 — Statuts : projet rédigé puis relu par un
professionnel ; dénomination, objet, siège, durée,
capital et apports, gérance, décisions collectives,
cession de parts entre associés et aux tiers.
Étape 3 — Apports : numéraire déposé sur un compte au nom
de la société en formation ; apport en nature (un véhicule)
décrit et évalué dans les statuts.
Étape 4 — Signature des statuts par les trois associés.
Étape 5 — Formalités auprès du greffe : dossier déposé,
immatriculation au RCCM -> la société acquiert la
personnalité juridique ; annonce de publicité prévue
par les textes en vigueur.
Étape 6 — Après immatriculation : déblocage des fonds,
ouverture des livres et registres, premières déclarations
administratives et fiscales auprès des services compétents.
(Pièces, frais et délais : à vérifier au greffe — aucun
montant n'est donné ici, car ils évoluent.)
```

À retenir

- Responsabilité limitée ou illimitée : c'est le premier critère de choix d'une forme sociale.
- Pas de personnalité juridique sans immatriculation au RCCM ; avant elle, la prudence s'impose pour ceux qui signent.

• Les statuts sont la loi interne de la société : ils se rédigent sur mesure, pas par copie d'un modèle.

Exercice

Deux frères veulent ouvrir à Sikasso un atelier de menuiserie. Ils seront seuls associés, travailleront eux-mêmes dans l'atelier, ne veulent pas risquer leur patrimoine personnel au-delà de leur mise, et souhaitent pouvoir décider simplement au quotidien. Un cousin leur conseille la société en nom collectif « parce que c'est plus simple ». Discute ce conseil et propose une forme adaptée, en principes.

✓ Corrigé

Raisonnement en principes. 1) Le critère décisif est la responsabilité : en société en nom collectif, les associés répondent en principe indéfiniment et solidairement des dettes sociales — en cas de coup dur, les créanciers peuvent poursuivre le patrimoine personnel des frères. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. 2) La SARL répond à leurs critères : responsabilité limitée aux apports, fonctionnement souple (gérance assurée par l'un d'eux), décisions collectives organisées par les statuts. 3) Le conseil du cousin confond simplicité apparente et sécurité réelle : la forme se choisit d'abord sur le risque accepté, puis sur la gouvernance souhaitée. 4) Points à vérifier avant de signer : montant du capital librement fixé par les associés dans le respect des règles applicables (à vérifier dans l'acte révisé et au greffe), répartition des parts, clauses sur la cession entre frères et en cas de décès, et choix du gérant. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : une constitution réelle exige la vérification des textes à jour et l'accompagnement d'un professionnel du droit.

Leçon 3 — La SARL et la SA : organes et fonctionnement

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Le gérant représente la société au quotidien : il signe les contrats, embauche, paie, engage l'entreprise envers les tiers. Mais il ne décide pas de tout : les décisions qui engagent l'avenir — approbation des comptes annuels, affectation du résultat, modification des statuts, nomination et révocation du gérant — appartiennent aux associés réunis en assemblée ou consultés selon les formes prévues par l'acte et les statuts. Cette répartition est la clé de lecture de la SARL : le gérant gère, les associés décident et contrôlent. Un gérant qui s'arroge les décisions réservées aux associés commet une faute de fonctionnement, même si son intention était bonne ; un associé qui se plaint sans jamais user de ses droits de vote et d'information se prive de son principal levier.

La société anonyme répond à une logique d'envergure : capitaux plus importants, actionnaires parfois nombreux, gouvernance formalisée. L'acte uniforme connaît deux modes d'administration entre lesquels les statuts choisissent : le conseil d'administration, organe collégial qui oriente et contrôle, associé à une direction générale qui exécute ; ou l'administrateur général, qui concentre l'administration pour les sociétés qui préfèrent une structure resserrée. Les actionnaires se réunissent en assemblées générales : l'assemblée ordinaire traite de la gestion (comptes,

affectation, nominations), l'assemblée extraordinaire des modifications des statuts. Les décisions s'y prennent selon les majorités et quorums prévus par l'acte et les statuts — des points à vérifier systématiquement avant de conclure qu'une décision est valable.

Les deux formes partagent une exigence : le contrôle. Dans la SA, le commissaire aux comptes — professionnel indépendant — est un organe de contrôle légal, obligatoire dans les cas prévus par l'acte : il certifie les comptes, alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et contrôle certaines conventions. En SARL, un commissaire aux comptes peut aussi être requis selon les cas prévus ou choisi volontairement. Autre mécanisme de contrôle : les conventions réglementées — les contrats conclus entre la société et l'un de ses dirigeants ou associés importants suivent une procédure d'encadrement (information, autorisation ou approbation selon la forme) pour prévenir les conflits d'intérêts. Enfin, l'associé lui-même contrôle : droit d'information, questions écrites, et, en cas de désaccord grave, les voies de l'expertise et du juge. Une société bien gouvernée est une société où ces contrôles fonctionnent avant que les problèmes n'éclatent.

L'essentiel
SARL : le gérant gère et représente, les associés décident des grandes orientations et approuvent les comptes. SA : gouvernance formalisée — conseil d'administration et direction générale, ou administrateur général — et assemblées aux compétences distinctes. Dans les deux formes, le contrôle (commissaire aux comptes selon les cas, conventions réglementées, droits des associés) équilibre les pouvoirs.

Exemple — Schéma des organes — SARL « Kora Distribution » et SA « Sahel Agro-Industrie » (fictives)

```
SCHÉMA FICTIF — deux gouvernances comparées (cas d'école)
SARL « Kora Distribution » (3 associés)
Associés (assemblée / consultations)
- approuvent les comptes, affectent le résultat
- nomment et révoquent le gérant
- modifient les statuts
Gérant (un des associés)
- gestion quotidienne, représentation envers les tiers
- rend compte aux associés
Commissaire aux comptes : selon les cas prévus
par l'acte ou choix volontaire des associés
SA « Sahel Agro-Industrie » (actionnaires nombreux)
Assemblée générale des actionnaires
- ordinaire : comptes, nominations, affectation
- extraordinaire : modification des statuts
Conseil d'administration (si ce mode est choisi)
- orientations, contrôle de la direction
Direction générale : exécution et représentation
(variante prévue par l'acte : administrateur général)
Commissaire aux comptes : contrôle légal des comptes,
alerte, contrôle de certaines conventions
Lecture : plus la société grandit, plus la gouvernance
se formalise et plus les contrôles se spécialisent.
```

À retenir

• Dans la SARL, « le gérant gère, les associés décident » : confondre les deux rôles est la faute de gouvernance la plus fréquente.

• La SA choisit entre conseil d'administration et administrateur général ; les assemblées ordinaire et extraordinaire n'ont pas les mêmes compétences.

• Le commissaire aux comptes et la procédure des conventions réglementées sont des garde-fous, pas des formalités décoratives.

Exercice

Monsieur T. est gérant d'une SARL de transport. Pour « aller plus vite », il décide seul de vendre le camion le plus récent de la société et d'augmenter le capital en faisant entrer son neveu comme associé, sans consulter les deux autres associés. À l'assemblée suivante, ceux-ci contestent les deux décisions. Analyse chaque décision en principes.

✔ Corrigé

Raisonnement en principes. 1) La vente du camion : un acte de gestion important, mais qui peut relever de la gestion courante si le gérant dispose des pouvoirs nécessaires et si l'acte n'est pas réservé aux associés par l'acte uniforme ou les statuts ; à l'égard du tiers acheteur de bonne foi, la société est en principe engagée. Reste la responsabilité interne du gérant s'il a outrepassé ses pouvoirs ou nui à la société — question distincte de la validité externe. 2) L'augmentation de capital avec entrée d'un nouvel associé : c'est une modification des statuts et une décision collective par nature, qui exige la décision des associés selon les majorités prévues et, pour l'entrée d'un tiers en SARL, le respect des règles d'agrément. Le gérant ne pouvait pas la décider seul : la décision est irrégulière et contestable. 3) Conduite : réunir régulièrement les associés, documenter les délégations de pouvoirs dans les statuts ou par décisions écrites, et traiter en assemblée ce qui relève des associés. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : les compétences exactes et majorités applicables se vérifient dans l'acte uniforme révisé et les statuts de la société, avec un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les droits et obligations des associés

Être associé, c'est d'abord détenir des droits patrimoniaux. Le premier est le droit aux bénéfices : lorsque l'assemblée constate un bénéfice distribuable et décide une distribution, chaque associé reçoit une part — les dividendes — en principe proportionnelle à sa participation au capital, sauf clause statutaire différente permise par l'acte. Le second est le droit sur l'actif net en cas de dissolution : après paiement des créanciers, le solde éventuel (le boni de liquidation) est partagé entre associés. S'y ajoutent des droits liés aux titres eux-mêmes : les céder selon les règles de la forme et des statuts, et, lors d'augmentations de capital, bénéficier des mécanismes de protection prévus (droit préférentiel de souscription dans les sociétés par actions, en principe) pour ne pas être dilué contre son gré. Ces droits ne sont pas automatiques : un bénéfice comptable ne signifie pas dividende payable — il faut une décision régulière de distribution et une trésorerie qui la supporte.

Les droits politiques et d'information font de l'associé un acteur, pas un simple bailleur de fonds. Il vote aux assemblées — en principe à proportion de sa participation, sauf aménagements statutaires admis — et peut se faire représenter. Il dispose d'un droit d'information : communication des documents sociaux avant les assemblées, accès aux documents prévus par l'acte au siège, possibilité de poser des questions écrites auxquelles les dirigeants doivent répondre, et, dans les conditions prévues, de provoquer une expertise sur des opérations de gestion suspectes. Il peut aussi exercer les recours ouverts par l'acte : contestation des décisions irrégulières, action en responsabilité pour le compte de la société lorsque les dirigeants fautifs ne sont pas poursuivis. Le minoritaire n'est donc pas désarmé : le droit OHADA lui donne des instruments, à condition de les actionner dans les formes et délais prévus — à vérifier au cas par cas.

En contrepartie, l'associé a des obligations. La première est de libérer ses apports : payer ou livrer ce qu'il a promis, selon le calendrier prévu ; l'associé défaillant engage sa responsabilité et peut être contraint, voire exclu selon les mécanismes prévus. Il doit contribuer aux résultats : dans les formes à responsabilité limitée, sa contribution aux pertes est en principe bornée à son apport — il peut perdre sa mise, non au-delà ; dans les sociétés de personnes, l'engagement est plus lourd. Il doit respecter les statuts et les décisions régulièrement prises, même celles qu'il a combattues, et se garder des comportements qui nuisent à la société : la jurisprudence et la doctrine discutent, sous le nom d'abus, les votes de majorité qui sacrifient l'intérêt social au profit des majoritaires, comme les blocages de minorité qui paralysent la société sans motif légitime. Enfin, la cession de ses titres est encadrée : forme écrite, publicité, et, en SARL, agrément des autres associés pour les cessions aux tiers, en principe — mécanisme qui protège le caractère fermé de la société.

L'essentiel
L'associé détient des droits patrimoniaux (dividendes décidés en assemblée, part de l'actif net), des droits politiques et d'information (vote, documents, questions, recours) et des obligations symétriques : libérer ses apports, supporter les pertes à hauteur prévue par la forme, respecter statuts et décisions, et céder ses titres selon les règles d'agrément lorsqu'elles s'appliquent.

Exemple — Extraits de statuts fictifs commentés — SARL « Kora Distribution » (clauses pédagogiques)

```
EXTRAITS FICTIFS — clauses rédigées pour apprendre
(à ne jamais utiliser tels quels pour une vraie société)
Clause « Information » : « Avant chaque assemblée annuelle,
le gérant met à la disposition des associés, au siège,
les comptes de l'exercice et son rapport de gestion. »
-> Commentaire : concrétise le droit d'information ;
les documents et délais exacts relèvent de l'acte.
Clause « Décisions » : « Les décisions ordinaires sont
prises à la majorité des parts ; les modifications
des statuts exigent la majorité renforcée prévue
par l'acte uniforme et les présents statuts. »
-> Commentaire : ne jamais écrire de majorité au hasard ;
la vérifier dans l'acte révisé avant signature.
Clause « Cession de parts » : « Toute cession à un tiers
est soumise à l'agrément des associés dans les
conditions prévues par l'acte et les statuts. »
-> Commentaire : protège le caractère fermé de la SARL.
Clause « Comptes courants » : « Les avances des associés
font l'objet d'une convention écrite précisant leur
remboursement. »
-> Commentaire : éviter les avances verbales, source
classique de litiges entre associés.
```

À retenir

- Pas de dividende sans bénéfice distribuable, décision régulière d'assemblée et trésorerie suffisante.
- Le droit d'information est l'arme tranquille de l'associé, notamment minoritaire : documents, questions écrites, expertise selon les cas prévus.
- Libérer ses apports est une obligation, pas une option ; la cession de titres suit des formes et, en SARL, un agrément en principe.

Exercice

Associée à hauteur d'un quart des parts d'une SARL de négoce, Madame K. n'a reçu ni convocation ni documents pour l'assemblée annuelle. Elle apprend après coup que les deux autres associés se sont réunis, ont approuvé les comptes et se sont distribué des dividendes. Elle veut réagir. Quels leviers le droit des sociétés lui offre-t-il, en principes, et dans quel ordre les mobiliser ?

✔ Corrigé
Raisonnement en principes. 1) Vérifier les faits et les formes : la régularité d'une assemblée suppose une convocation des associés dans les formes prévues par l'acte et les statuts, avec communication des documents. Une assemblée tenue en écartant délibérément un associé est irrégulière. 2) Mobiliser d'abord les droits internes : exiger par écrit la communication des comptes et du procès-verbal, poser des questions écrites au gérant, demander la tenue régulière d'une nouvelle assemblée. 3) Contester ensuite si nécessaire : l'acte ouvre des recours contre les décisions sociales irrégulières (action en nullité) et, si la distribution a été faite en violation des règles (par exemple sans bénéfice distribuable régulier), des actions en restitution peuvent être envisagées. 4) Enfin, si la gestion elle-même est en cause, les mécanismes d'expertise et d'action en responsabilité pour le compte de la société existent dans les conditions prévues. L'ordre compte : documenter, réclamer par écrit, puis seulement judiciariser, en respectant les délais de recours — à vérifier dans l'acte révisé. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : une situation réelle exige la vérification des textes à jour et l'assistance d'un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les dirigeants sociaux : nomination, pouvoirs, responsabilité

Le dirigeant social — gérant de SARL, directeur général, administrateur général, président selon les formes — reçoit son pouvoir d'un mandat social. Il est nommé par l'organe désigné par l'acte et les statuts (associés ou assemblée pour le gérant ; conseil d'administration ou assemblée selon les cas pour les dirigeants de SA), pour une durée fixée dans le respect des règles applicables, et il peut être dirigeant de droit ou, situation risquée, dirigeant de fait lorsqu'une personne sans titre dirige en réalité la société. La fin du mandat connaît plusieurs figures : l'arrivée du terme, la démission, et la révocation par l'organe compétent. La révocation obéit à un équilibre : elle doit rester possible pour protéger la société, mais une révocation brutale ou vexatoire peut ouvrir droit à réparation pour le dirigeant évincé ; dans certaines formes, l'acte exige un juste motif, dans d'autres la révocation est plus libre mais jamais sans limites. Les règles précises dépendent de la forme et des statuts : c'est un point de vérification systématique avant toute décision de révocation.

Les pouvoirs du dirigeant se lisent à deux niveaux. En interne, il doit respecter l'objet social, les statuts et les décisions des organes sociaux : certains actes exigent une autorisation préalable (du conseil, des associés) — conventions réglementées, grosses dépenses selon les statuts. En externe, envers les tiers, le principe protecteur est que la société est engagée par les actes de son représentant légal entrant dans l'objet social, même si des limites internes ont été dépassées : les clauses statutaires qui restreignent les pouvoirs du dirigeant sont en principe inopposables aux tiers de bonne foi. Cette dissociation protège la sécurité des transactions : un fournisseur n'a pas à auditer les statuts avant de livrer. Elle a une contrepartie : le dirigeant qui dépasse ses pouvoirs internes engage sa responsabilité envers la société, même si l'acte reste valable envers le tiers. Le conflit d'intérêts est le point de vigilance majeur : le dirigeant qui contracte avec sa propre société, ou qui détourne une opportunité, doit

suivre la procédure des conventions réglementées et s'abstenir de faire primer son intérêt personnel.

La responsabilité des dirigeants est à trois étages. Responsabilité civile : le dirigeant répond des fautes de gestion, des violations des statuts et des infractions aux règles applicables ; l'action peut être exercée par la société, par les associés pour son compte, ou par les tiers qui subissent un préjudice propre. Responsabilité dans les difficultés de l'entreprise : en cas d'insuffisance d'actif, les dirigeants dont la faute de gestion a contribué à la situation peuvent être condamnés à en supporter tout ou partie — le comblement du passif, en principes — sans compter les sanctions professionnelles prévues par l'acte sur les procédures collectives, comme l'interdiction de gérer. Responsabilité pénale : certains comportements sont érigés en infractions par les textes — l'abus de biens sociaux, c'est-à-dire l'usage des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles contraires à l'intérêt social, en est l'exemple canonique. La leçon pratique est simple : un dirigeant se protège en décidant de façon documentée, collégiale lorsque c'est prévu, et jamais dans son intérêt personnel.

L'essentiel
Le dirigeant tient son pouvoir d'un mandat : nommé et révocable par l'organe compétent, il engage la société envers les tiers dans la limite de l'objet social — les restrictions internes ne leur sont en principe pas opposables — mais il répond personnellement de ses fautes : responsabilité civile, comblement du passif en cas de faute de gestion dans les difficultés, et sanctions pénales pour les abus, au premier rang desquels l'abus de biens sociaux.

Exemple — Cas raisonné — la mise en cause d'un dirigeant fictif (SARL « Fleuve Négoce »)

```
CAS FICTIF — raisonnement en principes (pas un jugement)
Faits : le gérant de la SARL « Fleuve Négoce » a fait
acheter par la société un véhicule utilisé surtout
par sa famille ; il a aussi signé, sans en informer
les associés, un contrat d'approvisionnement avec
une entreprise appartenant à son épouse.
Point 1 — Pouvoirs : envers le vendeur et le fournisseur,
tiers de bonne foi, la société est en principe engagée
par les actes de son gérant dans l'objet social.
Point 2 — Fonctionnement interne : le contrat avec
l'entreprise de l'épouse relève d'un conflit
d'intérêts : la procédure des conventions réglementées
devait être suivie ; son omission est une faute.
Point 3 — Abus : l'usage personnel du véhicule social
évoque l'abus de biens sociaux : usage des biens de la
société à des fins personnelles, contraire à l'intérêt
social — qualification pénale éventuelle, à vérifier.
Point 4 — Réponses possibles : assemblée des associés
(demande d'explications, révocation selon les formes),
action en responsabilité pour le compte de la société,
plainte si des faits délictueux sont établis.
Chaque point exige la vérification de l'acte révisé, des
statuts et des pièces du dossier avant toute conclusion.
```

À retenir

• Externe et interne sont deux plans distincts : la société peut être engagée envers le tiers tout en ayant un recours contre son dirigeant.

• Conflit d'intérêts = procédure : information, encadrement, abstention de l'intéressé — jamais de décision en douce.

• La meilleure protection du dirigeant est documentaire : décisions tracées, autorisations obtenues, jamais d'usage personnel des biens sociaux.

Exercice

Directeur général d'une SA, Monsieur B. apprend qu'un concurrent s'apprête à vendre un entrepôt idéalement situé. Sans réunir le conseil d'administration, alors que les statuts soumettent les acquisitions immobilières à son autorisation préalable, il signe l'achat au nom de la société, à un prix correct et pour un actif réellement utile. Le conseil, furieux, veut « annuler l'achat » et sanctionner le directeur général. Distingue ce qui peut être remis en cause et ce qui ne le peut pas, en principes.

✔ Corrigé
Raisonnement en principes. 1) L'achat envers le vendeur : le directeur général représente la société ; la limitation statutaire de ses pouvoirs (autorisation préalable du conseil) est une règle interne, en principe inopposable au tiers vendeur de bonne foi. L'achat reste donc en principe valable et la société propriétaire — « annuler » n'est pas la voie. 2) La responsabilité interne : en dépassant une autorisation expresse des statuts, le directeur général a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité envers la société ; si un préjudice est démontré (par exemple un surcoût ou des frais évitables), réparation peut être demandée. 3) Les sanctions organiques : le conseil ou l'organe compétent peut révoquer le dirigeant selon les formes et conditions prévues par l'acte et les statuts, en veillant aux conditions de la révocation pour éviter une réparation inverse. 4) La prévention : ce cas montre que le vrai problème est organisationnel — seuils d'autorisation connus, procédure d'urgence prévue, traçabilité des décisions. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : les pouvoirs exacts de chaque organe se vérifient dans l'acte uniforme révisé et les statuts de la société, avec un professionnel du droit.

Leçon 6 — La dissolution et la liquidation des sociétés

La dissolution marque la fin de la vie normale de la société, mais pas sa disparition immédiate. Ses causes sont variées : arrivée du terme fixé par les statuts, réalisation ou extinction de l'objet social, décision des associés de mettre fin à l'aventure, annulation du contrat de société, ou décision de justice dans les cas prévus — par exemple lorsque la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement. Il faut distinguer la dissolution de la simple difficulté financière : une société peut être dissoute alors qu'elle est prospère (les associés veulent passer à autre chose), et une société en difficulté relève d'abord des procédures collectives, pas automatiquement de la dissolution. Une fois la dissolution prononcée et publiée, la société survit pour les besoins de sa liquidation : sa dénomination doit alors être suivie de la mention «

société en liquidation » sur ses documents, signal qui avertit les tiers que l'activité s'arrête et que l'on va solder les comptes.

La liquidation est conduite par un liquidateur, nommé selon les statuts ou par les associés — ou, à défaut d'accord, par le juge. Son rôle ressemble à celui d'un gérant de fin de parcours, mais tourné uniquement vers la clôture : il représente la société en liquidation, dresse l'inventaire, poursuit les affaires en cours dans la mesure utile, vend les éléments d'actif (stocks, matériel, éventuellement le fonds de commerce), fait payer les créanciers et recouvre les créances de la société. Les créanciers doivent être avertis et invités à produire leurs créances selon les modalités prévues ; le liquidateur ne distribue rien aux associés tant que le passif n'est pas apuré ou provisionné. Sa gestion est contrôlée : il rend compte aux associés, et sa responsabilité peut être recherchée comme celle d'un dirigeant en cas de faute. La publicité de la dissolution et de la clôture protège tout le monde : les tiers savent à qui s'adresser, et les associés savent quand le processus se termine.

La clôture de la liquidation intervient lorsque les opérations sont achevées et les comptes de liquidation approuvés. Si, après paiement des dettes, il reste un actif, il est partagé entre les associés selon leurs droits — c'est le boni de liquidation lorsqu'il excède le remboursement des apports. Si l'actif est insuffisant, le mali de liquidation est supporté selon les règles de la forme : dans les sociétés à responsabilité limitée, l'associé perd en principe sa mise sans être poursuivi au-delà ; dans les sociétés de personnes, l'engagement est plus étendu. La radiation du RCCM clôt juridiquement l'existence de la société. Une vigilance demeure : un créancier « oublié » qui se manifeste tardivement, ou une distribution faite trop tôt aux associés, peut rouvrir des discussions désagréables et engager la responsabilité du liquidateur, voire celle des bénéficiaires. Liquidation réussie égale donc : inventaire sérieux, créanciers traités, comptes approuvés, formalités accomplies — et archives conservées.

L'essentiel
La dissolution ouvre une liquidation, non une disparition instantanée : la société survit pour être liquidée. Le liquidateur réalise l'actif, paie les créanciers, rend compte ; l'éventuel boni est partagé entre associés, puis la radiation du RCCM clôt l'existence de la société. Distribuer avant d'avoir apuré le passif est la faute classique du processus.

Exemple — Chronologie d'une liquidation fictive — SARL « Tissages du Fleuve » (cas d'école)

```
CHRONOLOGIE FICTIVE ET INDICATIVE — sans valeur de délai
légal : chaque liquidation suit son propre calendrier,
sous le contrôle des textes et des organes compétents.
Phase 1 — Décision : les associés, réunis régulièrement,
prononcent la dissolution anticipée et nomment un
liquidateur ; la décision fait l'objet des publicités
prévues ; mention « en liquidation » adoptée.
Phase 2 — Inventaire : le liquidateur établit l'inventaire
de l'actif et du passif avec le gérant sortant ;
les créanciers connus sont informés.
Phase 3 — Réalisation : vente du stock et du matériel,
cession du bail selon les règles applicables,
recouvrement des créances clients.
Phase 4 — Apurement : paiement des créanciers dans
l'ordre prévu ; provisions pour les créances
contestées ; règlements fiscaux et sociaux auprès
des services compétents.
Phase 5 — Comptes et partage : comptes de liquidation
présentés aux associés ; remboursement des apports
puis partage de l'éventuel boni entre associés.
Phase 6 — Clôture : approbation des comptes, publicité
de la clôture et radiation du RCCM ; archivage des
livres et documents de la société dissoute.
```

À retenir

• Dissolution ≠ disparition : la société survit, « en liquidation », le temps de solder actif et passif.

• Le liquidateur paie les créanciers avant tout partage entre associés — jamais l'inverse.

• La radiation du RCCM est le point final ; un créancier oublié ou une distribution précipitée peut engager des responsabilités.

Exercice

Les associés d'une SARL dissoute ont nommé l'un d'eux liquidateur. Pressé d'en finir, celui-ci vend le matériel, rembourse les apports et partage le solde entre les associés. Deux mois plus tard, un fournisseur se manifeste avec une facture impayée datant d'avant la dissolution, et la radiation du RCCM a déjà été obtenue. Analyse les erreurs commises et les risques, en principes.

✔ Corrigé
Raisonnement en principes. 1) L'ordre des opérations a été inversé : la liquidation impose d'apurer le passif avant tout partage ; rembourser les apports et partager un « solde » alors qu'un créancier restait impayé viole la logique du processus et la protection des tiers. 2) L'information des créanciers a été bâclée : le liquidateur devait procéder aux publicités prévues et inviter les créanciers à se faire connaître, en traitant ou provisionnant les dettes connues ou prévisibles — une facture d'un fournisseur habituel n'aurait pas dû échapper à l'inventaire. 3) Les risques : la responsabilité personnelle du liquidateur pour faute de gestion de la liquidation ; la possible remise en cause des distributions reçues par les associés au détriment du créancier ; et des difficultés pratiques aggravées par la radiation déjà intervenue. 4) La bonne méthode : inventaire exhaustif, publicité, apurement ou provision, comptes de liquidation approuvés, puis seulement partage et radiation. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : les recours exacts du créancier et les responsabilités encourues se vérifient dans l'acte uniforme révisé, avec un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le règlement des difficultés des entreprises : aperçu des procédures collectives

L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif répond à une conviction : une entreprise en difficulté n'est pas forcément une entreprise condamnée. Traitée tôt, une tension de trésorerie peut se résorber ; traitée tard, elle contamine les fournisseurs, les salariés et les banques. Le concept pivot est la cessation des paiements : l'impossibilité, pour l'entreprise, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Tant que l'entreprise n'y est pas, on est dans le champ de la prévention ; une fois la cessation des paiements caractérisée, les mécanismes judiciaires de traitement prennent le relais, et les dirigeants ont l'obligation d'agir dans les délais prévus par l'acte — un retard peut engager leur responsabilité. Retiens aussi l'effet collectif de ces procédures : elles gèlent en principe les poursuites individuelles et le paiement des dettes antérieures, pour traiter tous les créanciers ensemble et selon un ordre, au lieu de laisser les plus rapides vider la caisse.

La prévention repose d'abord sur l'alerte : l'acte organise des signaux d'alarme — notamment l'alerte du commissaire aux comptes lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, et des mécanismes d'information des organes sociaux. Sur cette base, le règlement préventif offre un cadre encadré par la justice pour négocier avec les créanciers avant la cessation des paiements : l'entreprise propose des mesures et des délais, un concordat préventif peut être homologué, et l'exécution est suivie. La logique est contractuelle mais sécurisée par le juge : il s'agit de gagner du temps de façon organisée, pas de faire patienter les créanciers par des promesses. Pour le gestionnaire, la leçon est claire : la qualité de la comptabilité et la détection précoce (retards de paiement qui s'accumulent, incidents bancaires, découverts chroniques) déterminent si la prévention est encore possible.

Lorsque la cessation des paiements est là mais que l'entreprise paraît redressable, le redressement judiciaire prend le relais : une période d'observation permet d'analyser

l'entreprise sous protection, avec l'assistance ou la surveillance d'organes désignés par la juridiction (juge-commissaire, syndic), puis un plan de redressement est proposé — continuation de l'activité, apurement étalé du passif, mesures sociales et économiques. Si le redressement est impossible, la liquidation des biens (ou liquidation judiciaire) organise la fin : réalisation de l'actif, vérification et admission des créances, répartition entre créanciers selon l'ordre prévu, puis clôture. Les dirigeants fautifs ne sont pas à l'abri : outre le comblement du passif évoqué à la leçon 5, l'acte prévoit des sanctions comme l'interdiction de gérer. Cet aperçu est volontairement général : les conditions d'ouverture, les organes et les délais relèvent de l'acte uniforme révisé et de la juridiction compétente, tribunal du siège de l'entreprise — à vérifier systématiquement avant d'agir.

L'essentiel
Trois logiques graduées : prévenir avant la cessation des paiements (alerte, règlement préventif négocié sous contrôle du juge), redresser lorsque l'entreprise en cessation des paiements reste viable (observation puis plan), liquider les biens lorsqu'elle ne l'est plus (réalisation de l'actif et répartition ordonnée entre créanciers). Le point de bascule est la cessation des paiements ; l'anticipation est la meilleure protection des dirigeants comme des créanciers.

Exemple — Parcours fictif — l'entreprise « Faso Plast SARL » face à trois scénarios (logiques comparées)

```
PARCOURS FICTIF — trois logiques, trois moments (cas d'école)
Situation de départ : retards clients croissants,
découvert bancaire permanent, deux fournisseurs
impayés depuis peu ; l'activité reste rentable.
Scénario A — Prévention (pas encore de cessation
des paiements) : alerte interne, plan de trésorerie,
négociation avec les principaux créanciers dans le
cadre du règlement préventif sous contrôle du juge
-> objectif : étaler le passif et sauver l'outil.
Scénario B — Redressement (cessation des paiements
caractérisée, entreprise viable) : ouverture par la
juridiction compétente, période d'observation,
projet de plan de continuation et d'apurement
-> objectif : poursuivre l'activité en traitant
tous les créanciers collectivement.
Scénario C — Liquidation des biens (entreprise non
viable) : réalisation de l'actif par les organes de
la procédure, vérification des créances, répartition
selon l'ordre prévu, clôture
-> objectif : clore proprement et équitablement.
Leçon du parcours : le scénario disponible dépend du
moment où l'on agit — d'où l'obligation de déclarer
la cessation des paiements dans les délais de l'acte.
```

À retenir

- La cessation des paiements est le pivot : avant, la prévention ; après, les procédures judiciaires — et une obligation d'agir pour les dirigeants.

• Les procédures collectives traitent les créanciers ensemble et selon un ordre, au lieu de la course individuelle au paiement.

• Prévention, redressement, liquidation des biens : trois logiques distinctes que l'on choisit selon la viabilité de l'entreprise, pas selon l'humeur des parties.

Exercice

Le gérant d'une PME de négoce constate depuis quelques mois : des clients qui paient de plus en plus tard, un découvert qui ne se résorbe plus et un fournisseur stratégique qui menace de stopper les livraisons. Les salaires du mois à venir ne sont pas encore menacés. « On verra le trimestre prochain », dit-il. Évalue cette attitude au regard des logiques de traitement des difficultés et propose une conduite, en principes.

✔ Corrigé

Raisonnement en principes. 1) Diagnostic : les signaux décrits sont ceux d'une difficulté naissante — tension de trésorerie, allongement des délais clients, découvert chronique — sans qu'il soit établi que l'entreprise soit déjà en cessation des paiements. C'est précisément la fenêtre de la prévention. 2) L'attitude du gérant est risquée : attendre consomme cette fenêtre ; si la cessation des paiements survient, les mécanismes amiables et préventifs se ferment et les procédures judiciaires, plus lourdes, s'imposent — avec, pour le dirigeant, des obligations de déclaration dans les délais prévus et un risque de responsabilité en cas de retard fautif. 3) La conduite proposée : établir immédiatement un plan de trésorerie réaliste, relancer méthodiquement les créances clients, négocier franchement avec le fournisseur stratégique et la banque, geler les dépenses non essentielles, et, si un cadre sécurisé est nécessaire, examiner le règlement préventif avec un conseil. 4) Documenter chaque étape : c'est la preuve de la diligence du dirigeant. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : la qualification exacte de la situation et la procédure adaptée se déterminent avec les textes à jour, la juridiction compétente et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Le congé qui ne respectait ni la forme ni le fond

La société « Librairie du Fleuve SARL » exploite une librairie-papeterie dans un local loué à Bamako. Le bail écrit est arrivé à son terme prévu et la société est restée dans les lieux en payant son loyer, ce que le bailleur a accepté pendant plusieurs mois. Le bailleur adresse alors à la société une simple lettre recommandée : il « met fin au bail sous deux mois » car il souhaite installer le commerce de son fils dans le local, et il précise qu'aucune indemnité n'est due « puisque le bail est terminé ». Travail à faire : 1) Le bail est-il réellement « terminé » au sens où le preneur n'aurait plus de droits ? 2) La lettre respecte-t-elle les formes d'un congé ? 3) Le motif invoqué écarte-t-il toute indemnité ? 4) Quelle conduite conseilles-tu à la société, étape par étape ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Non : le preneur resté dans les lieux avec l'accord, même tacite, du bailleur ne devient pas un occupant sans droits. En principes, l'acte uniforme protège l'exploitant d'un fonds : le bail à usage professionnel se poursuit ou se renouvelle selon ses règles, et le preneur qui remplit les conditions prévues bénéficie d'un droit au renouvellement. Dire « le bail est terminé, donc dehors » méconnaît cette protection. 2) Le congé doit être délivré dans les formes prévues par l'acte (acte extrajudiciaire ou forme équivalente permettant d'établir sa réception et son contenu) et dans les délais requis — une simple lettre, avec un préavis choisi librement par le bailleur, est contestable sur la forme comme sur le délai ; les formes et délais exacts se vérifient dans l'acte révisé. 3) Non : le refus de renouvellement pour reprise des lieux peut, selon les cas prévus, donner lieu au paiement d'une indemnité d'éviction compensant la perte du fonds, sauf exceptions prévues par l'acte (par exemple certains manquements graves du preneur, dûment établis). Affirmer d'emblée qu'« aucune indemnité n'est due » est donc juridiquement imprudent. 4) Conduite : conserver toutes les preuves (bail, quittances, la lettre reçue) ; répondre par écrit en contestant la forme et en rappelant les droits du preneur ; continuer à payer le loyer aux échéances ; ouvrir une négociation documentée (relogement, indemnité, calendrier) ; à défaut d'accord, saisir la juridiction compétente — seule une décision de justice peut contraindre le preneur à quitter les lieux. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : pour une situation réelle, vérifier les textes à jour (acte uniforme révisé, bail signé) et consulter un professionnel du droit.

TD 2 — L'assemblée contestée de la SA « Sahel Agro-Industrie »

La SA fictive « Sahel Agro-Industrie » tient son assemblée générale annuelle. Trois actionnaires détenant ensemble une part significative du capital se plaignent : ils n'ont pas reçu les documents préparatoires avant l'assemblée ; le président de séance a fait voter une résolution augmentant fortement la rémunération du directeur général, qui est aussi le frère du président du conseil ; enfin, les actionnaires ont appris que le directeur général avait fait acheter par la société des véhicules à une entreprise qu'il détient personnellement, sans qu'aucune procédure particulière ait été suivie. Travail à faire : identifie, en principes, les trois problèmes de gouvernance soulevés et les réponses que le droit des sociétés permet d'envisager pour chacun.

✔ Corrigé du TD 2
1) Le défaut d'information préalable : les actionnaires disposent en principe d'un droit de communication des documents sociaux avant les assemblées (comptes, rapports de gestion et, le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes). Une assemblée tenue sans cette information régulière expose ses décisions à la contestation et à l'annulation selon les conditions prévues. 2) La rémunération du directeur général votée dans ces conditions : au-delà du problème d'information, la fixation de la rémunération des dirigeants relève des organes et procédures prévus par l'acte et les statuts ; une décision prise dans l'opacité, au bénéfice d'un proche du président du conseil, nourrit un soupçon d'abus de majorité — vote contraire à l'intérêt social au seul profit de certains — que le juge peut sanctionner. 3) L'achat de véhicules à l'entreprise personnelle du directeur général : c'est une convention entre la société et l'un de ses dirigeants, qui relève de la procédure des conventions réglementées (information des organes, autorisation ou approbation selon la forme, contrôle du commissaire aux comptes). La procédure ignorée, la convention est contestable et la responsabilité du dirigeant intéressé peut être engagée, notamment si le prix était défavorable à la société. Réponses possibles, par ordre : demandes écrites de communication et questions au conseil ; saisine du commissaire aux comptes ; contestation des décisions irrégulières dans les formes et délais prévus ; action en responsabilité si un préjudice est établi. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : les procédures exactes se vérifient dans l'acte uniforme révisé et les statuts de la société, avec un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Lire et sécuriser un dossier de société (atelier pratique)

En binôme, vous êtes les conseils juniors d'un cabinet qui accompagne la création de la SARL fictive « Dolo Cosmétiques » (fabrication et vente de produits cosmétiques à Bamako, deux associées). Réalisez trois livrables : 1) une check-list de constitution en dix points maximum, ordonnée de la première décision à l'immatriculation, en indiquant pour chaque point ce qu'il faut vérifier dans l'acte uniforme révisé ou auprès du greffe ; 2) la rédaction d'une clause statutaire pédagogique organisant la cession des parts entre associées et aux tiers, accompagnée de trois lignes de commentaire expliquant son utilité et ses limites ; 3) une note d'une page au format libre : « Les trois erreurs qui rendront cette société ingouvernable dans cinq ans si on les commet aujourd'hui » — chaque erreur doit être reliée à un point du cours (gouvernance, information des associés, conflits d'intérêts, statuts copiés). Aucun montant de capital, délai ou formalité ne doit être affirmé comme étant « la règle » : formulez-les comme des points de vérification.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. Livrable 1 : la check-list doit suivre la chronologie (choix de la forme justifié par la responsabilité limitée ; répartition des parts réfléchie ; rédaction des statuts relue par un professionnel ; apports décrits et évalués ; signature ; dépôt du dossier au greffe ; immatriculation au RCCM ; publicité ; ouverture des registres ; premières obligations administratives) et comporter, pour chaque étape, la mention explicite du point à vérifier (texte révisé, greffe, services compétents). Livrable 2 : la clause doit poser le principe de l'agrément pour les cessions aux tiers et organiser celles entre associées, sans copier de chiffres de majorité non vérifiés ; le commentaire doit souligner qu'elle protège le caractère fermé de la société mais ne remplace ni l'acte ni un conseil. Livrable 3 : les erreurs attendues sont par exemple des statuts copiés d'un modèle inadapté, l'absence de règle écrite sur les comptes courants d'associées et sur la rémunération de la gérante, et l'absence de procédure pour les conflits d'intérêts. Barème indicatif : chronologie et points de vérification (sur 8), qualité et prudence de la clause (sur 6), pertinence des erreurs et liens au cours (sur 6). Ce corrigé est un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : il ne remplace ni la vérification des textes à jour ni l'accompagnement par un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un fournisseur livre à la SARL « Kora Distribution » des cartons de jus dont une partie est périmée à l'arrivée ; le reste est conforme. Le chauffeur repart immédiatement et la société, débordée, range tout en stock sans rien signaler. Quinze jours plus tard, en ouvrant les cartons, elle découvre le problème et veut refuser de payer la totalité de la facture. Analyse la position de chacun en principes.

✔ Corrigé
En principes : le vendeur doit délivrer une marchandise conforme ; la partie périmée constitue une non-conformité qui engage sa responsabilité (remplacement, résolution partielle, dommages selon les cas et le contrat). Mais l'acheteur a aussi des devoirs : contrôler la marchandise à la réception et signaler les défauts apparents sans tarder. En rangeant les cartons sans vérification ni réserve, la société a affaibli sa position pour les défauts qu'un contrôle normal aurait révélés — sans pour autant valider une marchandise impropre à la consommation, point sur lequel la conformité reste exigible. Sur le paiement : refuser la totalité de la facture alors qu'une partie de la livraison est conforme et vendue serait disproportionné ; la solution de principe est un règlement de la partie conforme et un traitement documenté du litige sur la partie non conforme (échanges écrits, inventaire contradictoire des cartons, mise en demeure). Prévention : procédure de réception écrite — contrôle, réserves sur le bon de livraison, réclamation rapide. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : les délais et sanctions exacts se vérifient dans l'acte uniforme révisé et le contrat de vente, avec un professionnel du droit.

Exercice 2

Associé d'une SARL à parts égales avec son cousin, Monsieur D. reçoit une offre d'achat de la totalité de ses parts par un opérateur extérieur, à un prix attractif. Il signe immédiatement une promesse de cession et informe son cousin après coup, en lui disant que « l'affaire est conclue ». Le cousin refuse l'entrée de cet inconnu dans la société. La cession est-elle acquise ? Que risque Monsieur D. ?

✔ Corrigé
En principes : dans la SARL, la cession de parts à un tiers est encadrée — elle suppose en principe l'agrément des autres associés selon les conditions prévues par l'acte et les statuts, précisément pour protéger le caractère fermé de la société et le choix des personnes. Une promesse signée sans cet agrément ne rend pas la cession « conclue » : l'opérateur extérieur ne devient pas associé tant que la procédure n'a pas été respectée et que la cession n'a pas été régulièrement réalisée et publiée. Monsieur D. s'expose à des difficultés des deux côtés : envers l'acquéreur, qui peut lui reprocher de s'être engagé sur ce qu'il ne pouvait pas vendre seul et demander réparation ; envers son cousin et la société, pour avoir tenté de contourner les statuts. La conduite correcte : notifier le projet de cession selon les formes prévues, recueillir l'agrément ou, en cas de refus, utiliser les mécanismes prévus (rachat par les associés ou la société, selon les textes et statuts). Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : les conditions exactes de l'agrément et ses effets se vérifient dans l'acte uniforme révisé et les statuts, avec un professionnel du droit.

Exercice 3

Une entreprise de distribution emploie un commercial talentueux. La gérante soupçonne que des clients paient en espèces « en main propre » au commercial, qui ne reverse qu'une partie des sommes, mais elle n'a aucune preuve et aucun document : les ventes se font sans bons de livraison signés ni factures numérotées. Plutôt que le volet pénal éventuel, traite la question sous l'angle du droit des sociétés et de l'organisation : quelles failles de gouvernance et de contrôle ce cas révèle-t-il, et quelles mesures de principe y répondent ?

✔ Corrigé
En principes : ce cas révèle d'abord une faillite documentaire — sans bons de livraison, sans factures numérotées, sans rapprochement entre stocks, ventes et encaissements, la société ne peut ni prouver une faute ni même mesurer son activité ; l'absence de traces profite toujours à la fraude. Il révèle ensuite une faille de gouvernance : concentration des fonctions incompatibles chez une seule personne (vendre, livrer, encaisser), absence de contrôle hiérarchique et de revue régulière des comptes par les associés, qui n'exercent pas leur droit d'information. Les mesures de principe : séparation des tâches (celui qui vend n'encaisse pas seul), documents numérotés et contrôlés, inventaires et rapprochements périodiques, procédure d'alerte et, si des faits précis émergent, exercice des actions ouvertes par le droit des sociétés (demande d'explications en assemblée, expertise de gestion selon les cas prévus, action en responsabilité, plainte si des infractions sont caractérisées — qualification à vérifier). Le soupçon sans preuve ne suffit à rien sanctionner : c'est le système de contrôle qui transforme les soupçons en faits vérifiables. Il s'agit d'un raisonnement pédagogique sur un cas fictif : toute mesure réelle suppose la vérification des textes à jour et l'appui de professionnels (expert-comptable, avocat).

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Les actes uniformes de l'OHADA ont pour trait distinctif…

   A) De devoir être repris par une loi dans chaque État avant de s'appliquer

   B) De s'appliquer directement dans les États parties

   C) De ne concerner que les sociétés anonymes

2. À quoi sert d'abord le RCCM pour un gestionnaire ?

   A) À donner une publicité légale à l'entreprise et à vérifier l'existence de ses partenaires

   B) À payer ses impôts

   C) À remplacer les statuts de la société

3. Le bail à usage professionnel protège le preneur notamment par…

   A) L'interdiction faite au bailleur de percevoir un loyer

   B) La possibilité de quitter les lieux sans préavis à tout moment

   C) Le droit au renouvellement en principe et des formes strictes pour le congé

4. Une SARL se distingue d'une société en nom collectif surtout parce que…

   A) Elle n'a pas besoin de statuts

   B) La responsabilité de ses associés est limitée à leurs apports

   C) Elle ne peut pas avoir de gérant

5. La personnalité juridique d'une société commerciale naît…

A) À la signature des statuts

B) Au premier bénéfice réalisé

C) À l'immatriculation au RCCM

6. Dans une SARL, l'approbation des comptes annuels relève en principe…

A) Des associés réunis ou consultés selon les formes prévues

B) Du gérant seul

C) Du commissaire aux comptes

7. Les clauses des statuts qui limitent les pouvoirs du dirigeant sont, envers les tiers de bonne foi…

A) Toujours opposables

B) En principe inopposables : la société reste engagée

C) Sans aucun effet, même en interne

8. Les conventions réglementées visent à encadrer…

A) Les contrats entre la société et ses clients ordinaires

B) Les contrats de travail des salariés

C) Les contrats entre la société et ses dirigeants ou associés importants, sources de conflits d'intérêts

9. Après une dissolution, la société…

A) Survit pour les besoins de sa liquidation, avec la mention « en liquidation »

B) Disparaît immédiatement et ses dettes s'éteignent

C) Devient automatiquement une société en nom collectif

10. Le point de bascule entre prévention et procédures judiciaires de traitement des difficultés est…

A) Le premier retard de paiement d'un client

B) La cessation des paiements : impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible

C) La décision du gérant de fermer un mois

Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'application directe et immédiate des actes uniformes est le principe fondateur de l'harmonisation OHADA : la même règle vaut dans chaque État partie.

2. Réponse A — Le registre du commerce et du crédit mobilier assure la publicité légale : on s'y immatricule et on y vérifie partenaires, représentants et inscriptions.

3. Réponse C — La protection tient à la stabilité : renouvellement en principe, congé formalisé, indemnité d'éviction possible en cas de refus selon les cas prévus.

4. Réponse B — En SNC, les associés répondent en principe indéfiniment et solidairement des dettes ; en SARL, leur risque est borné à leur apport.

5. Réponse C — L'immatriculation au RCCM confère la personnalité juridique ; avant elle, la société est « en formation » et la prudence s'impose pour ceux qui agissent.

6. Réponse A — Le gérant gère et rend compte ; l'approbation des comptes et l'affectation du résultat sont des décisions collectives des associés.

7. Réponse B — Sécurité des transactions : le tiers de bonne foi est protégé ; le dépassement des limites internes engage en revanche la responsabilité du dirigeant envers la société.

8. Réponse C — Information, autorisation ou approbation selon la forme : la procédure prévient les décisions prises dans l'intérêt personnel d'un dirigeant ou d'un associé.

9. Réponse A — La personnalité subsiste le temps de la liquidation : réaliser l'actif, payer les créanciers, puis partager l'éventuel solde avant la radiation du RCCM.

10. Réponse B — Avant la cessation des paiements : alerte et règlement préventif ; après : redressement judiciaire si l'entreprise est viable, liquidation des biens sinon.

Résumé — les notions importantes

• L'OHADA harmonise le droit des affaires de ses États parties par des actes uniformes d'application directe ; le RCCM, tenu par les greffes, est l'outil de publicité et de vérification des entreprises.

• L'acte uniforme sur le droit commercial général protège l'exploitant en bail à usage professionnel (renouvellement en principe, formes du congé, rôle du juge) et fonde la vente commerciale sur la délivrance conforme et le contrôle à la réception.

• Les formes sociales se choisissent d'abord sur la responsabilité des associés : illimitée dans les sociétés de personnes, limitée aux apports en SARL, SA et SAS ; la constitution s'achève par l'immatriculation, qui donne la personnalité juridique.

• SARL : le gérant gère et représente, les associés décident et contrôlent. SA : gouvernance formalisée (conseil d'administration et direction générale, ou administrateur général) et assemblées aux compétences distinctes.

• L'associé a des droits patrimoniaux, politiques et d'information, et des obligations symétriques : libérer ses apports, respecter statuts et décisions, céder ses titres selon les règles prévues.

• Le dirigeant engage la société envers les tiers de bonne foi malgré les limites internes, mais répond personnellement de ses fautes : responsabilité civile, comblement du passif, sanctions pénales pour les abus comme l'abus de biens sociaux.

• La dissolution ouvre une liquidation ordonnée (créanciers payés avant tout partage, radiation finale) ; les difficultés se traitent par logiques graduées — prévention, redressement, liquidation des biens — autour du pivot qu'est la cessation des paiements.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le registre du commerce et du crédit mobilier

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La structure du RCCM, les règles de tenue et de publicité, les personnes tenues de s'y immatriculer et les effets de l'immatriculation : le complément direct de la leçon 1 sur l'acte uniforme de droit commercial général. Vérifie toujours, en parallèle, la version révisée de l'acte et les pratiques du greffe compétent.

https://www.youtube.com/watch?v=YNCnscKQ8xw

Leçon 2 — VOICI LES DIFFERENTS TYPES DE SOCIETE SUIVANT LE DROIT OHADA

Chaîne : Fiscalight · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un panorama des formes de sociétés reconnues par le droit OHADA, utile pour réviser la leçon 2 avant de choisir une forme. Confronte ce panorama à tes propres critères de choix : responsabilité des associés, nombre de partenaires et gouvernance souhaitée.

https://www.youtube.com/watch?v=j66mlLFqnvQ

Leçon 3 — Les conventions réglementées dans la SA

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Les catégories de conventions réglementées dans la société anonyme et la logique de leur procédure d'encadrement : un approfondissement de la leçon 3 sur les organes et le contrôle dans la SA. Retiens la logique de prévention des conflits d'intérêts plutôt que le détail des procédures, à vérifier dans l'acte révisé.

https://www.youtube.com/watch?v=a-_QEXRxeLM

Leçon 4 — Droit des sociétés commerciales : l’égalité des associés en droit OHADA

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Le principe d'égalité entre associés et ses aménagements possibles : un éclairage utile pour la leçon 4 sur les droits et obligations des associés. Demande-toi, en regardant, comment ce principe protège concrètement un associé minoritaire.

https://www.youtube.com/watch?v=8GbBorXpPRU

Leçon 5 — Révocation du gérant de la SARL (OHADA)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Les conditions de fond et de forme de la révocation du gérant de SARL : un cas central de la leçon 5 sur la fin du mandat des dirigeants. Compare la démarche présentée avec l'équilibre dégagé dans le cours : révocation possible, mais jamais brutale ni sans vérification des statuts.

https://www.youtube.com/watch?v=WxWHbMsKsAI

Sources et références

- OHADA — site officiel www.ohada.org : textes des actes uniformes dans leur version en vigueur, informations sur les institutions (Conseil des ministres, Secrétariat permanent, CCJA, ERSUMA).
- Acte uniforme relatif au droit commercial général (commerçant et entrepreunant, RCCM, fonds de commerce, bail à usage professionnel, intermédiaires de commerce, vente commerciale) — à consulter dans sa version révisée en vigueur, sans en

reproduire le texte ici.

• Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique — à consulter dans sa version révisée en vigueur pour les formes, organes, associés, dirigeants et la liquidation.

• Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (prévention, redressement judiciaire, liquidation des biens) — à consulter dans sa version en vigueur auprès de la juridiction compétente.

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique ; pour toute situation réelle, s'adresser au greffe compétent et à un professionnel du droit.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !